

1501191-78.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1,34kg de maconha, fracionados e acondicionados em 150 (cento e cinquenta) potes plásticos e 900 (novecentos) sacos plásticos, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de anotações da contabilidade do tráfico de drogas e uma balança de precisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501191-78.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501191-78.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Ré:

JAQUELINE CAVALCANTE BARROS

B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

JAQUELINE CAVALCANTE BARROS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, juntamente com seu companheiro Erick Silva, vulgo "Puma", previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 1,34kg de maconha, fracionados e acondicionados em 150 (cento e cinquenta) potes plásticos e 900 (novecentos) sacos plásticos, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de anotações da contabilidade do tráfico de drogas e uma balança de precisão usada.

Concedida a liberdade provisória (fls. 54/57) e recebida a denúncia (fls. 89/90), a acusada foi citada para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 104.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 108).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, bem como interrogada a acusada, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação (fls. 17/19), bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha (fls. 76/78).

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão da acusada e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, a acusada aduziu "que é companheira de Erick Silva, acunhado por "PUMA", que gerencia o tráfico de drogas da região; que nesta data, combinou de se encontrar com seu amásio na casa situada no numeral 23 da R. José Copeinski; que se encontrava no interior da residência, quando Erick entrou apressado, dizendo "ME DÁ A BOLSA, ME DÁ A BOLSA" (sic); que apanhou uma mochila e a passava para seu companheiro, quando foi surpreendida pelo policial, que entrara na casa no encalço de Erick; que seu amásio conseguiu se evadir por sobre os telhados das casas, tendo a interrogada permanecido de posse da mochila, na qual foi localizada certa quantidade de entorpecente; que não sabia que no interior da mochila haviam drogas; que em relação ao homicídio de Gabriela Vieira Souza, soube que os autores teriam sido "GABRIEL" e "PIRATINHA"; que neste ato, reconhece EYDY GUSTAVO SILVA RIBEIRO como sendo "GABRIEL" e JOÃO VICTOR NUNES RISCHIONI como sendo "PIRATINHA". (fls. 11).

Ao ser interrogada em juízo, confessou a prática do delito, aduzindo que morava há uns cinco meses com o "Erick" e sabia que ele era envolvido com tráfico de drogas, mas combinaram de não ter nada em casa. Contou que, após o filho nascer, passou a morar com a mãe, mas, no dia dos fatos, havia voltado a frequentar a residência do rapaz, o que ocorria há dois dias. Relatou que, assim, neste dia, havia discutido com o companheiro, pegou seu filho para ir embora, mas, como estava chovendo, resolveu voltar para amamentar o bebê, ocasião em que ele notou a presença de policiais. afirmou que, nesse instante, ele pediu para que ela pegasse a bolsa, quando exclamou que não acreditava e, mesmo sabendo o que havia no interior, em razão da situação de desespero, acabou pegando para entregar a ele, instante em que os policiais chegaram e seu companheiro conseguiu fugir. Disse que não viu balança, alegando que, no interior da bolsa, havia muita maconha. Por fim, atestou que seu companheiro era o gerente do tráfico na região e que não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão.

Como dito, a confissão da acusada foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha Alexandre, policial civil, em depoimento extrajudicial, aduziu que "...É INVESTIGADOR DE POLÍCIA DA SECCIONAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - GOE, E NA DATA DE HOJE, FOI SOLICITADO SEU APOIO POR ESTA ESPECIALIZADA, COM VISTA A AUXILIAR NAS INVESTIGAÇÕES ENCETADAS COM VISTAS A IDENTIFICAÇÃO DE UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELA ALGUNHA DE "PIRATINHA", PESSOA ESTA QUE ESTARIA ENVOLVIDA NA MORTE DA PESSOA DE GABRIELA VIEIRA DE SOUZA, OBJETO DOS AUTOS DO IP 123/22, DESTA EQUIPE DE HOMICÍDIOS; QUE ASSIM SENDO, SEGUIRAM EM APOIO AS EQUIPES DESTA DESTE SETOR DE HOMICÍDIOS, SENDO CERTO QUE AO APROXIMAREM-SE DO LOCAL DOS FATOS, MAIS PRECISAMENTE NA ALTURA DO NR. 23 DA RUA JOSÉ COPEINSKI, NA VILA CARMINHA, NESTA URBE, DEPARARAM-SE COM TRES INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, SENDO CERTO QUE OS MESMOS AO AVISTAREM A VIATURA POLICIAL, EMPREENDERAM FUGA, SENDO QUE NESSE MOMENTO, INICIOU-SE A PERSEGUIÇÃO AOS MESMOS; QUE DOIS DELES ADENTRARAM AO REFERIDO IMÓVEL, E O OUTRO ACESOU OUTRAS CASAS, LOGRANDO EVADIR-SE; QUE EM SEGUIDA, AO ADENTRAREM A CASA, AVISTARAM A INDICIADA DE POSSE DE UMA MOCHILA DE COR ROSA, SENDO QUE ESTA TENTAVA REPASSAR A UM DOS INDIVÍDUOS QUE EMPREENDEIA FUGA, SENDO INTERCEPTADA A SUA AÇÃO PELOS POLICIAIS; QUE EM SEGUIDA PROCEDERAM A UMA RÁPIDA E MINUCIOSA REVISTA NO INTERIOR DA MESMA, LOGRANDO ENCONTRAR DIVERSOS INVÓLUCROS CONTENDO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, ALÉM, DE DIVERSAS FOLHAS CONTENDO ANOTAÇÕES DIVERSAS E UM CADERNO TAMBÉM CONTENDO DIVERSAS ANOTAÇÕES DIVERSAS, APARENTANDO SEREM FOLHAS DE CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CONTENDO QUANTIDADES E VALORES; QUE, EM SEGUIDA, FOI DADA VOZ DE PRISÃO A INDICIADA, A QUAL JUNTAMENTE COM OS DEMAIS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES FORAM TRAZIDAS A ESTA ,UNIDADE POLICIAL, ONDE A AUTORIDADE POLICIAL, APÓS CERTIFICAR-SE DOS FATOS, RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO A ACUSADA, E DETERMINOU OS DEMAIS TRABALHOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA." (fls. 06/07).

Em juízo, ratificou seu depoimento policial e confirmou a prisão em flagrante da acusada por tráfico de drogas. Esclareceu que, no dia dos fatos, em apoio a operação em andamento, ao chegar no local junto com seu parceiro, notaram pessoas correndo para o interior de uma casa, ocasião em que o companheiro dela, "Puma" pulava o muro e a acusada tentava lhe passar uma mochila com droga. Revelou que não conseguiu detê-lo e, no interior da mochila, localizaram droga, ocasião em que a acusada disse que pertencia a seu companheiro e que tentou lhe repassar para que não a encontrassem. Revelou que havia informação de que o companheiro da acusada era o chefe do tráfico de drogas na região. Reafirmou que ela estava com a mochila com droga na mão, tentando dela se livrar por onde o companheiro fugiu, sendo certo que o local poderia ser a residência do casal e certamente era o local de embalo da droga.

O policial civil Fabio, por sua vez, em depoimento judicial, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, acrescentando que não presenciou a prisão da acusada, mas viu a mochila com drogas. Disse que os demais policiais informaram que referida mochila estava em poder da acusada, a qual tentava passar a seu companheiro que fugiu pela janela da residência.

Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais civis, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial e com a própria confissão da acusada.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que abordaram a acusada em poder de uma mochila com as porções de droga, a qual tentava repassar para seu companheiro, que, segundo ela, era o gerente do tráfico na região, o qual fugia da tentativa de abordagem policial.

Assim, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, da quantidade de porções de droga e, ainda, das anotações da contabilidade do tráfico de drogas e balança de precisão apreendidas. Não bastasse, a acusada admitiu, em solo policial, que foi surpreendida pelo policial quando tentava entregar uma mochila para o seu companheiro, o que também confirmou em juízo, esclarecendo que sabia o que tinha em seu interior, o que torna a autoria certa e inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que a droga apreendida não seria de sua propriedade e de seu companheiro, que não tivesse ciência de sua existência ou que não se destinasse ao comércio ilícito.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosas.

Todavia, a acusada não preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da referida lei, não se aplicando a causa de diminuição de pena, em razão da reincidência específica, à vista da certidão de fls. 45/47, além da grande quantidade de droga apreendida (1.050 porções de maconha).

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência que:

"(...) 4. A elevada quantidade de droga apreendida, a saber, quase dez quilos de maconha, acondicionada em nove tabletes, provenientes do Estado de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, é circunstância que impede o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime. 5. De se ver, que a "mens legis" da causa de

diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, com alto poder destrutivo. 6. Ordem denegada" (STJ, HC 149.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 10.05.11, DJ 23.05.11).

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, "caput", desta lei, considerando a grande quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de maconha), fixo-lhe a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, caracterizada a reincidência pela prática do mesmo delito (processo nº 0023411-10.2015.8.26.0564 - fls. 46) e levando-se em conta que essa circunstância é preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica da acusada, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo, bem como a reincidência específica da acusada, além da grande quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de maconha). Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

A acusada não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação da conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar JAQUELINE CAVALCANTE BARROS, qualificada nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A acusada poderá recorrer em liberdade, pois está solta e não há razões para custódia cautelar.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema

Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Se ainda necessário, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração da droga apreendida, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA